

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE APELACIONES
REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN

MUNICIPIO DE SAN JUAN, representado por su Alcalde, Hon. Miguel Romero Lugo RECURRIDA-DEMANDANTE Vs. CARLOS ROSALY MOLINA H/N/C TALLER Y PIEZAS ROSALY; FULANO DE TAL PETICIONARIO-DEMANDADO	KLA2025- <u>KLAN 2025 00202</u> Tribunal de Primera Instancia de San Juan NUM. CASO: SJ2025CV00617 SALA: 904 NATURALEZA: Procedimiento Especial MATERIA: Solicitud de Paralización al no contar con un Permiso Único y operar sin permisos ASUNTO: ERROR EN LA DETERMINACIÓN SOBRE la aplicación Artículo 8.4A Ley Núm. 161-2009, según enmendada.
--	---

APELACION
CERTIORARI *DRB*

ABOGADO DEL PETICIONARIO-DEMANDADO

LCDO. RAMON A MORENO BERRIOS
RUA 17887
Cond. Paseo del Rey
Apt. 302
Ponce, PR 00716
TEL: 787-398-4282
Oceano552004@yahoo.com

2025 MAR 10 A 11:12
SECRETARIA
TRIBUNAL DE APELACIONES

ABOGADO DE LA RECURRIDA-DEMANDANTE

Lcdo. ELIEZER ALDARONDO LÓPEZ
RUA Núm. 16714
Email: eliezer.aldarondo@alblegal.net
Lcdo. SIMONE CATALDI MALPICA
RUA Núm. 13072
Email: scataldi@alblegal.net
Lcda. DIORANGELIS SANTOS RIVERA
RUA Núm. 18470
Email: dsantos@alblegal
ALB Plaza, Suite 400 16 Carretera #199
Guaynabo, Puerto Rico 00969
Teléfono: (787) 474-5447

En Ponce, Puerto Rico, hoy día 10 de marzo de 2025.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE APELACIONES
REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN

MUNICIPIO DE SAN JUAN, representado por su Alcalde, Hon. Miguel Romero Lugo RECURRIDA-DEMANDANTE Vs. CARLOS ROSALY MOLINA H/N/C TALLER Y PIEZAS ROSALY; FULANO DE TAL PETICIONARIO-DEMANDADO	KLA2025- Tribunal de Primera Instancia de San Juan NUM. CASO: SJ2025CV00617 SALA: 904 NATURALEZA: Procedimiento Especial MATERIA: Solicitud de Paralización al no contar con un Permiso Único y operar sin permisos ASUNTO: ERROR EN LA DETERMINACIÓN SOBRE la aplicación Artículo 8.4A Ley Núm. 161-2009, según enmendada.
--	--

ÍNDICE DE MATERIAS

	Página
I. Comparecencia.....	4
II. Disposiciones Legales y Base Jurisdiccional del Tribunal.....	4
III. Determinación que Motiva la Revisión Solicitada.....	4-5
IV. Breve Relación de Hechos Procésales y Materiales.....	5
V. Señalamiento de Errores Cometidos.....	6
VI. Discusión de los Errores cometidos.....	6-12
VII. Súplica.....	12
VIII. Notificación.....	12-13
VII. Índices del Apéndice.....	14-15

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE APELACIONES
REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN

MUNICIPIO DE SAN JUAN, representado por su Alcalde, Hon. Miguel Romero Lugo RECURRIDA-DEMANDANTE Vs. CARLOS ROSALY MOLINA H/N/C TALLER Y PIEZAS ROSALY; FULANO DE TAL PETICIONARIO-DEMANDADO	KLA2025- Tribunal de Primera Instancia de San Juan NUM. CASO: SJ2025CV00617 SALA: 904 NATURALEZA: Procedimiento Especial MATERIA: Solicitud de Paralización al no contar con un Permiso Único y operar sin permisos ASUNTO: ERROR EN LA DETERMINACIÓN SOBRE la aplicación Artículo 8.4A Ley Núm. 161-2009, según enmendada.
--	--

ÍNDICE LEGAL

	Página
I. LEYES DE PUERTO RICO:	
1. Artículo 4.006 (b) de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 2003 4 L.P.R.A. Art. 4.006 (b).....	4
2. Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, 4 L.P.R.A. Art. 4.006(a).....	4
3. Regla 52.2 (a) de las Reglas de Procedimiento Civil vigente, 32 L.P.R.A. Ap. III, R.52.2 (a).....	4
4. Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9011 et seq.....	5
II. REGLAMENTO:	
1. Reglas 31 a la 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones del 20 de julio de 2004.....	4
2. Reglamento Conjunto Para la Evaluacion y Expedicion de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios con vigencia del 16 de junio de 2023.....	7

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE APELACIONES
REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN

MUNICIPIO DE SAN JUAN, representado por su Alcalde, Hon. Miguel Romero Lugo RECURRIDA-DEMANDANTE Vs. CARLOS ROSALY MOLINA H/N/C TALLER Y PIEZAS ROSALY; FULANO DE TAL PETICIONARIO-DEMANDADO	KLA2025- Tribunal de Primera Instancia de San Juan NUM. CASO: SJ2025CV00617 SALA: 904 NATURALEZA: Procedimiento Especial MATERIA: Solicitud de Paralización al no contar con un Permiso Único y operar sin permisos ASUNTO: ERROR EN LA DETERMINACIÓN SOBRE la aplicación Artículo 8.4A Ley Núm. 161-2009, según enmendada.
--	--

APELACION

AL ILUSTRADO TRIBUNAL:

Comparece el apelante por conducto del representante legal que suscribe, quien muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

I. DISPOSICIONES LEGALES Y BASE JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL:

La Jurisdicción de esta Ilustrada Curia para entender ésta comparecencia, proviene de la Artículo 4.006 (a) de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 2003, según enmendada, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, 4 L.P.R.A. Art. 4.006(a); surge además de las Reglas 13 a la 22 del Reglamento de este foro, aprobado el 20 de julio de 2004, como de la Regla 52.2 (a) de las Reglas de Procedimiento Civil vigente, 32 L.P.R.A. Ap. III, R.52.2 (a).

II. SENTENCIA CUYA REVISIÓN SE SOLICITA:

El Apelante recurre ante esta Ilustrada Curia para revisar la sentencia dictada el 6 de marzo de 2025 y notificada el 6 de marzo de 2025, por el Honorable Juez Anthony Cuevas Ramos, de la Sala 904, Centro Judicial de San Juan, en el caso SJ2025CV00617, MUNICIPIO DE SAN JUAN vs CARLOS ROSALY MOLINA H/N/C

TALLER Y PIEZAS ROSALY; FULANO DE TAL. **Véase: Apéndice A, Sentencia, pág. 1-5.**

El término para recurrir ante esta Ilustrada Curia, comenzó a decursar a partir del archivo en autos copia de la notificación de sentencia donde se declara: "Ha Lugar la Petición presentada por el Municipio. En consecuencia, se expide el auto del injunction y se emite Orden de cese y desista contra el Sr. Carlos Rosaly Molina, de continuar operando el taller de mecánica, hojalatería y/o junker, Taller y Piezas Rosaly, y cualquier otro negocio bajo otro nombre, sin haber obtenido anteriormente el permiso único.", lo que hace de la presentación de este recurso uno hábil en tiempo, por ser presentado en o antes del día 7 de abril de 2025 (vence el día sábado, 5 de abril de 2025).

No existe otro recurso ante Honorable Tribunal, que impida que este Foro adquiera la jurisdicción conforme a derecho para poder revisar la sentencia.

III. BREVE RELACIÓN DE HECHOS PROCESALES Y MATERIALES:

Mediante la presentación de una demanda en contra de la parte demandada el día 27 de enero de 2025, dio inicio al pleito pendiente, con una reclamación donde el Municipio de San Juan presentó un recurso contra el peticionado Carlos Rosaly Molina, haciendo negocios como Taller y Piezas Rosaly al amparo de la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9011 et seq., según enmendada, conocida como Ley para la Reforma de Permisos de Puerto Rico y el Convenio de Transferencias suscrito con la Junta de Planificación de Puerto Rico y la Oficina de Gerencia de Permisos. El Municipio de San Juan expone que el Peticionado opera un taller de mecánica y hojalatería sin haber obtenido los correspondientes permisos y que a la fecha en que se radica la petición el demandado no posee ningún permiso (hecho falsamente alegado como se discutirá mas adelante) y opera un negocio en contravención a la ley y los reglamentos. Solicita que se dicte sentencia paralizando el uso de la Propiedad ubicada en la Bda. Bechara #8, Calle Principal, San Juan, PR como un taller de mecánica, hojalatería y/o junker, y que imponga a la parte peticionada una suma no menor de \$3,500.00 en honorarios de abogado por la temeridad desplegada. Véase: **Petición, Apéndice B, páginas 6-33.**

El pasado 27 de febrero de 2025, la parte demandada presentó una moción en solicitud de desestimación. **Apéndice C, Moción en Solicitud de Desestimación, páginas 34-51.** Finalmente se celebró vista argumentativa el día 28 de febrero de 2025.

Conforme a lo ordenado por Honorable Tribunal la demandada presentó su oposición a la moción de desestimación el día 28 de febrero de 2025. El pasado 6 de marzo de 2025 se notificó la sentencia del caso. **Véase: Apéndice A, Sentencia, pág. 1-5.**

En el mismo se declara ha lugar la petición de la demandante y se expide el auto del injunction y la Orden de cese y desista contra el Sr. Carlos Rosaly Molina, de continuar operando el taller de mecánica, hojalatería y/o junker, Taller y Piezas Rosaly, y cualquier otro negocio bajo otro nombre, sin haber obtenido anteriormente el permiso único.

Véase: Apéndice A, Sentencia, pág. 1-5.

El día 6 de marzo de 2025 la parte demandada presentó un recurso de reconsideración, **véase: Apéndice D, Moción en Solicitud de Reconsideracion, pág 52-56,** ante el Honorable Tribunal el cual fue declarado no ha lugar el día 7 de marzo de 2025, **véase Apéndice E, Resolución del 7 de marzo de 2025, pág 57.**

IV. SEÑALAMIENTO DE LOS ERRORES COMETIDOS:

"Erró el TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA al declarar ha lugar el auto del injunction y emitir Orden de cese y desista contra el Sr. Carlos Rosaly Molina, de continuar operando el taller de mecánica, hojalatería y/o junker, Taller y Piezas Rosaly, y cualquier otro negocio bajo otro nombre, sin haber obtenido anteriormente el permiso único"

V. DISCUSIÓN DE LOS ERRORES COMETIDOS:

- 1. Erró el TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA al declarar ha lugar el auto del injunction y emitir Orden de cese y desista contra el Sr. Carlos Rosaly Molina, de continuar operando el taller de mecánica, hojalatería y/o junker, Taller y Piezas Rosaly, y cualquier otro negocio bajo otro nombre, sin haber obtenido anteriormente el permiso único.**

- A. En la Sentencia el Tribunal interpreta la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico y establece que debido a la violación de esta ley es que procede el auto del injunction y la orden de cese y desista.**

El Tribunal establece que la ley Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico (Ley Núm. 161), Ley Núm. 161-2009, supra en su artículo Art. 14.1, 23 LPRA sec. 9024 dispone:

“La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la La la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público o una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal

que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción

adecuada para solicitar: 1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevare a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires.

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el Tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida. (Énfasis nuestro).” **Véase: Apéndice A, Sentencia, pág. 1-5.**

La ley claramente establece que la paralización es para casos de uso no autorizado. Distinto a lo que especifica este artículo y la ley, en el caso de autos el demandado posee un permiso de uso. Así lo determina como hecho el Honorable Tribunal en su sentencia al hacer referencia al permiso de uso número **96-5-1901 expedido por ARPe, en el año 1996.**

En este artículo la **Ley Núm. 161-2009, supra, y su Reglamento Conjunto Para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios con vigencia del 16 de junio de 2023 (Reglamento Conjunto)** es clara y permite la solicitud del injunction, pero solo en caso de un uso no autorizado. Distinto al caso de marras que tiene un permiso de uso y el mismo es una autorización para operar el negocio. Siendo así difiere del artículo de la ley donde habla de un uso no autorizado.

De hecho **en ningún artículo de esta Ley 161 y mucho menos en el Reglamento Conjunto, no se hace mención alguna o se establece la**

paralización de un negocio por que tenga permiso de uso autorizado previamente a la vigencia de la ley, o porque no posea un Permiso Único.

Entendemos, además, que al incorporarse dentro del sistema de Permiso Único licencias como lo son las del negociado de prevención de Incendios (Bomberos), Departamento de Salud, Bebidas Alcohólicas (Departamento de Hacienda donde aplique), la jurisdicción en este aspecto, es específicamente de cada una de esas Agencias anteriormente indicadas, y no del Municipio Autónomo, en este caso de el Municipio Autónomo de San Juan; la ley provee para que en estos casos donde el uso no cuente con dichas licencias, entonces esas Agencias con jurisdicción apliquen multas o acudan al tribunal a solicitar un remedio para dicha violación, pero nunca podrá ser poner en suspenso o eliminar un permiso de uso autorizado previo a la creación de la Ley 161 supra.

Podrá lo anteriormente expuesto parecer que la Ley 161 es "letra muerta", pero, de nuevo, le corresponde al legislador específicamente indicar si la intención de esta Ley 161, es anular o eliminar todo permiso de uso otorgado previo a la creación de la Ley 161 porque no haya realizado una conversión al Permiso Único o simplemente incorporar todas las licencias que estado emite dentro del permiso Único.

En su sentencia el Honorable Tribunal también hace referencia al Artículo 8.4A de la Ley 161-2009, supra:

"Todo edificio existente o nuevo, con usos no residenciales, así como todo negocio nuevo o existente, obtendrá el Permiso Único para iniciar o continuar sus operaciones, el cual incluirá: permiso de uso; certificación de exclusión categórica; certificación para la prevención de incendios; certificación de salud ambiental; licencias sanitarias; y cualquier otro tipo de licencia o autorización aplicable requerida para la operación de la actividad o uso del negocio. El propósito del permiso único es consolidar e incorporar trámites en una sola solicitud, para simplificar los procedimientos y reducir el tiempo de evaluación y adjudicación de las solicitudes requeridas para iniciar o continuar la operación de un negocio

Disponiéndose que la Oficina de Gerencia de Permisos será la entidad encargada de expedir las certificaciones y licencias necesarias para la expedición de un Permiso Único.

Sólo podrá solicitarse un Permiso Único cuando se incluya como parte de la solicitud, la autorización para el uso del negocio o proyecto. Toda persona que posea un permiso de uso vigente, al solicitar una enmienda o cambio de nombre, presentará una solicitud de Permiso Único. El Permiso Único tendrá la vigencia que se establezca en el Reglamento Conjunto.

Previo a la renovación de un Permiso Único, se requerirá una inspección por la Oficina de Gerencia de Permisos, Profesional Autorizado o el Municipio

Autónomo con Jerarquía de la I a V. El Reglamento Conjunto deberá especificar la magnitud y rigurosidad de dichas inspecciones, con el propósito de garantizar que la actividad está cumpliendo con los requerimientos estatutarios y reglamentarios. [...] (Énfasis nuestro)”

En el caso de epigrafe el Sr. Rosaly tiene un permiso de uso vigente desde el 1996. No se ha solicitado ninguna enmienda ni cambio de nombre desde esa fecha. Si bien es cierto que no ha hecho la conversión de permiso de uso a permiso único, la ley no establece que al no solicitarlo su permiso de uso pierda vigencia, siendo esto un aspecto que la Ley 161 ni el Reglamento Conjunto no contemplan y a quien único le corresponde incluir o corregir en dicha Ley, es al legislador y no a un tribunal.

Finalmente en su sentencia hace referencia al Artículo 8.15 de la Ley 161, supra, dispone en cuanto a la concesión de Permiso de uso Condicional a individuos o pequeñas y medianas empresas para el establecimiento, extensión y operación de ciertos negocios o usos que sean compatibles con la calificación que ostenta el predio.

Respetuosamente entendemos que dicho artículo no es de aplicación al caso de autos, toda vez que el Sr. Rosaly posee un permiso de uso vigente y en pleno vigor.

Por otro lado La ley 161, supra, establece en su Exposición de Motivos:

“Puerto Rico atraviesa por un momento histórico de crisis económica y fiscal sin precedente. Como una de las estrategias para rescatar nuestra economía, tenemos que reformar el deficiente sistema para la evaluación y otorgamiento de permisos de manera que éste sirva de dinamismo a diversas alternativas de desarrollo que permitan al Gobierno de Puerto Rico atender las necesidades del pueblo puertorriqueño. Según esbozado en el Programa de Cambio y Recuperación Económica 2009-2012, una estrategia importante es lograr un gobierno simple y eficiente. Con esta pieza legislativa, se persigue reestructurar los procesos de planificación para facilitar el desarrollo económico, devolver la confianza en nuestras agencias planificadoras, brindar certeza al proceso de permisos y garantizar un desarrollo sustentable en armonía con nuestro ambiente. El proceso de permisos –para el desarrollo de obras de construcción en Puerto Rico se encuentra en un estado crítico que atenta negativamente contra diversos frentes socioeconómicos, culturales y empresariales. La realidad ineludible nos indica que el proceso en la evaluación para el otorgamiento de permisos es una de las áreas más problemáticas y deficientes que realiza el Gobierno. Por consiguiente, el mismo afecta gravemente nuestro desarrollo en general. Por ello, resulta indispensable que atendamos con prioridad esta situación negativa y diseñemos nuevas alternativas para atender la misma.

... La estructura vigente del proceso de permisos ha confrontado problemas de efectividad en su funcionamiento por muchos años. A manera de ejemplo, en 1979, y a tan sólo 4 años de existencia, el ex-Gobernador Carlos Romero Barceló tuvo que crear una “Unidad Interagencial Especial” con el fin de combatir la burocracia en la Administración de Reglamentos y

Permisos (ARPE). El constante fracaso de este proceso y la frustración que ha causado es aún más evidente. La ley orgánica de ARPE ha sido enmendada aproximadamente 20 veces. Por décadas los gobernadores han emitido varias órdenes ejecutivas en un intento de conseguir alternativas para atender la situación de burocracia e ineficiencia en el proceso de permisos. De hecho, la magnitud del problema ha sido tal que el gobierno ha recurrido a la creación de organismos que coexisten de manera paralela con ARPE, como lo han sido el Centro de Gestión Única (CGU), el Centro de Trámite Acelerado (CTA) y el Centro Expreso de Trámites (CET). Las causas del problema de permisos de Puerto Rico son ampliamente conocidas. Estas causas son críticas en el proceso e incluyen, entre otras:

1. Reglamentación excesiva y duplicidad de los trámites de evaluación de casos a nivel interno e intergubernamental;
2. Procesamiento manual lento;
3. Manejo excesivo y oneroso de documentación;
4. Falta de cumplimiento con los términos de tiempo establecidos;
5. Falta de fiscalización efectiva;
- e 6. Incertidumbre y desconfianza en el proceso.”

Esta ley se formulo con el propósito de fomentar la economía ante la crisis fiscal del país. Su motivación no va dirigida a paralizar los negocios que en ese momento estaban operando bajo el permiso de uso. Todo lo contrario, era facilitar la permisología. En síntesis la ley integra el permiso de uso con las licencias sanitarias, de bomberos y cualquier otra licencia que se requiera para la operación del negocio. El Permiso Único se renueva únicamente para renovar la licencias requeridas. El permiso de uso sigue vigente.

En el caso del Sr. Rosaly este ha tenido un permiso de uso vigente desde el 1996. Sus operaciones han continuado ininterrumpidamente hasta el 6 de marzo de 2025. La aplicación de la ley no puede ir dirigida a invalidar el permiso de uso que su negocio ostenta. Además de que la ley iba dirigida a incentivar la economía no ha desmotivarla. Este negocio ha sido el sustento del Sr. Rosaly y su familia desde el 1996. El cesar sus operaciones en lo que se gestiona el permiso único es sumamente onerosos y atenta con la sustentabilidad del mismo.

Por otro lado la propia ley establece en su **Artículo 9.6 que los permisos de uso son de naturaleza in rem:**

“Naturaleza in rem de los permisos. (23 L.P.R.A. § 9019e) A los fines de esta Ley, los permisos son de naturaleza in rem. En ningún caso se requerirá la expedición de un nuevo permiso, siempre y cuando el uso autorizado, permitido o no conforme legal, continúe siendo de la misma naturaleza y no sea interrumpido por un período mayor de dos (2) años. Los permisos de uso para vivienda no tendrán fecha de expiración. En cuanto a usos no residenciales, cuando ocurra un cambio de

nombre, dueño o un sucesor, la Oficina de Gerencia de Permisos, Profesional Autorizado o Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V, según corresponda, lo transferirá a un permiso único de manera automática, una vez presentada la correspondiente solicitud de transferencia de permiso de uso, a nombre del nuevo dueño o sucesor, siempre y cuando el uso autorizado de la propiedad o establecimiento continúe siendo de la misma naturaleza, según se establezca en el Reglamento Conjunto de Permisos. Se incluirá en el permiso único el certificado de salud ambiental, la licencia sanitaria, otras licencias aplicables y el certificado de inspección para la prevención de incendios. La Oficina de Gerencia de Permisos, el Profesional Autorizado o Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, según corresponda, notificarán la transferencia de las autorizaciones arriba descritas a las agencias y/o municipios aplicables para que tomen las acciones que en derecho procedan. Las autorizaciones transferidas en cumplimiento de este Artículo tendrán el mismo término y fecha de vigencia que la original. Si no se llevó a cabo una inspección, cuando se realice la misma se concederán nuevos términos de vigencia. Cuando un solicitante requiera un permiso de uso o permiso único para establecer una actividad o acción de la misma naturaleza a una ya autorizada en la propiedad y la misma se encuentra vigente, pero a nombre de otro dueño, éste podrá presentar el **permiso de uso o permiso único** existente para obtener de forma automática el permiso, según se establezca en el Reglamento Conjunto de Permisos. **Ninguna agencia, municipio o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico podrá establecer requisitos o negar servicios en contravención con las disposiciones de este Artículo y de esta Ley. Todo edificio utilizado para un uso no residencial exhibirá en un lugar visible para el público el permiso de uso o permiso único, el cual será impreso por el Profesional Autorizado, el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V, o la Oficina de Gerencia de Permisos, según corresponda, en el formato distintivo establecido mediante reglamento por la Oficina de Gerencia de Permisos. La Oficina de Gerencia de Permisos o Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, según corresponda, podrá expedir permisos de uso de carácter temporero para realizar una actividad de corta duración, las cuales se establecerán por reglamento...** Énfasis nuestro.

Nótese que la ley habla de **permiso de uso o permiso único**. Establece que el permiso es a la propiedad (in rem) no a la persona. Que el mismo no debe sufrir cambios a menos que sea por cambio de dueño o de actividad. Mas importante aun que los Municipios Autónomos no pueden actuar en contra de la Ley.

En nuestro caso es claro que el Municipio de San Juan, quien es el que provee la conversión al permiso unico, actúa contrario a la ley al solicitar la paralización del negocio. Negocio que posee permiso de uso. Hecho que el Municipio de San Juan niega en su petición en su inciso 18 donde falsamente indica:

“18. Como cuestión de realidad, a la fecha en que se radica la presente solicitud Rosaly no posee ningún permiso y, por tanto, opera un negocio en contravención a la ley y los reglamentos.” Énfasis nuestro. Véase **Petición, Apéndice B, páginas 6-33**.

Así también del REGLAMENTO CONJUNTO PARA LA EVALUACIÓN Y EXPEDICIÓN DE PERMISOS RELACIONADOS AL DESARROLLO, USO DE TERRENOS Y OPERACIÓN DE

NEGOCIOS con vigencia del 16 junio de 2023 se establece la naturaleza "in rem" del permiso de uso y su vigencia. **El Reglamento establece que es un derecho adquirido:**

“REGLA 3.7.3 PERMISO DE USO
SECCIÓN 3.7.3.1 DISPOSICIONES GENERALES

a. Los permisos de uso son de naturaleza "in rem" , por lo que no se requerirá la expedición de un nuevo permiso de uso o la renovación del mismo, siempre y cuando el uso continúe siendo el mismo.

b. Los permisos de uso emitidos con anterioridad a establecerse el Permiso Único, se considerarán que mantienen su vigencia y aplicabilidad intacta al incorporarse en el Permiso Único para fines de la aplicación de los derechos adquiridos que el permiso de uso otorgó sobre la propiedad....”(Énfasis nuestro).

El paralizar el negocio en funciones es invalidar su permiso de uso. Hecho que reiteramos no está contemplado en la ley. Además de que no es la razón de ser de la ley. La misma se utiliza para actuar de forma punitiva contra un negocio que posee permiso de uso vigente desde el 1996. Hecho que atenta contra el derecho al disfrute de la propiedad privada, pues como indicáramos el permiso de uso es in rem, a la propiedad. El invalidar este permiso de uso atenta contra el disfrute del negocio con permiso de uso por parte del Sr. Rosaly, un derecho adquirido conforme al propio Reglamento Conjunto que rige el Permiso Único y el Permiso de Uso.

Finalmente cabe destacar que la parte promovente es juez y parte en este proceso pues es precisamente quien concede el permiso único. Se lo ha denegado ya en una ocasión al negocio de referencia, razón por la cual el negocio no tiene el permiso único que el propio Municipio le exige.

Entendemos que utilizar la ley para penalizar un permiso de uso vigente es interpretar la ley más allá de su propia letra. Respetuosamente entendemos que de querer penalizar o cancelar el permiso de uso el legislador así lo hubiera dispuesto tanto en su exposición de motivos como en la propia ley.

VI. SÚPLICA:

POR VIRTUD DE TODO LO ANTERIOR, se súplica de esta Ilustrado Curia que luego de todo trámite pertinente, revoque la sentencia apelada.

VII. NOTIFICACIÓN:

CERTIFICO: Haber notificado copia fiel y exacta del presente escrito, en ocasión de su presentación a:

1- **La Parte Demandante**, por conducto de sus representantes Legales, Lcdo. ELIEZER ALDARONDO LÓPEZ, Lcdo. SIMONE CATALDI MALPICA, Lcda. DIORANGELIS SANTOS RIVERA, mediante correo certificado con acuse de recibo y/o envió a su correo electrónico: eliezer.aldarondo@alblegal.netscataldi@alblegal.netjimmysotol@yahoo.com dsantos@alblegal, jimmysotol@gmail.com, bsotoledesma@yahoo.com

2- **Al Tribunal de Primera Instancia, Región de San Juan**, mediante entrega personal.

En Ponce, para San Juan Puerto Rico a 10 de marzo de 2025.



Ramón A. Moreno Berrios
RUA 17887
Paseo del Rey, Apto. 302
Ponce, Puerto Rico 00716
TEL.: (787) 398-4282
oceano552004@yahoo.com